



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/173/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין דגנית
קציר-ברין

תובעים	1	יוסף זקין ו- 33 אח' באמצעות ב"כ: עו"ד פני סהר סרבי מרחוב ויצמן 4 בית אסיה תל – אביב 64239 טל : 03-6083400 פקס : 03-6083553
נתבעים	1	משה זלמנוביץ ת.ז. 6388171 ונדה זלמנוביץ ת.ז. 063881726 באמצעות ב"כ עו"ד דנה מורסקי גינזבורג 6 ראשון לציון טל : 03-9513487 פקס : 03-9415642
	2	

נגד

פסק דין

א. כללי

- בעליהם של 23 מתוך 24 דירות הבית המשותף המצוי ברחוב ארלוזורוב 78,82 חולון (גוש 7175 חלקה 73 – להלן: "הבית המשותף" או "הבית") מעוניינים להוציא אל הפועל פרויקט לחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה אגב הוספת דירות חדשות לבית המשותף.
- הנתבעים, בעליה של הדירה הנותרת, הם קשישים ניצולי שואה אשר אינם חפצים בביצוע הפרויקט וממאנים לחתום על ההסכם אשר נחתם ביום 26.5.2013 בין יתר בעלי הדירות לבין היזם שנבחר על ידם לביצוע הפרויקט.
- בעלי הדירות עותרים לאישור ביצוע הפעולות הנדרשות ברכוש המשותף חרף העדר הסכמת הנתבעים מכוח סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשמ"ח-2008 (להלן: "חוק החיזוק") – זוהי התביעה המונחת בפניי.

ב. תמצית טענות התובעים

- בעקבות רצון רוב בעלי הדירות לביצוע עבודות חיזוק הבית המשותף כנגד רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 החליטו בעלי הדירות לבצע את הפרויקט באמצעות יזם.
- ההחלטה התקבלה לאחר ישיבות רבות אליהן זומנו הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/173/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. ביום 26.5.13 חתמו רוב בעלי הדירות על הסכם עם יזם לפיו יוסיף האחרון שתי קומות וכן קומה חלקית נוספת לבית ובתמורה יקבלו בעלי הדירות, ללא תשלום מצדם, עבודות לחיזוק הבית מפני רעידות אדמה, תוספת מרחב מוגן דירתי ומרפסת שמש לכל אחת מהדירות, הקמת מעלית בבית ועוד.

7. בעקבות חתימת ההסכם הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה בקשה להוצאת היתר בניה לביצוע הפרויקט. ביום 4.8.2015 אשרה הועדה כי החלטתה היא בבחינת "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" במובן מונח זה בחוק החיזוק, לאחר שנדחו טענות ההתנגדות של הנתבעים למתן ההיתר.

8. הנתבעים העלו דרישות כספיות מוגזמות ומופרכות אשר לא ניתנו לאף בעל דירה בבית.

9. התמורות שניתנו לכל בעלי הדירות זהות, למעט דירה אחת לגביה נשא היזם בהוצאות משפטיות הנוגעות להוצאת צו הירושה וכן לקבלת אישור בית המשפט להסכם (עקב פטירת אבי המשפחה הנ"ל אשר הותיר אחריו אלמנה ו-4 ילדים).

ג. תמצית טענות הנתבעים

10. הם מתגוררים בבית המשותף מזה למעלה מחמישים שנה.

11. הנתבע 1, יליד 1922, חולה סיעודי הסובל מאי ספיקת לב וסרטן מוגבל בהליכה ונזקק להשגחה מתמדת. הנתבעת 2, ילידת 1925, חולה קשה ומרותקת למיטתה. הנתבעים מטופלים בידי עובדים סיעודיים משך כל שעות היממה.

12. הנתבעים חשים בטחון בדירתם, בפרט לאחר תלאות חייהם וברצונם להישאר להתגורר בדירתם עד יומם האחרון. עקירתם מביתם תגרום להם לחוות שוב את חווית העקירה מביתם בתקופת השואה.

13. הנתבע אינו מעוניין לעזוב את דירתו ואילו הנתבעת לא תוכל לשהות בדירה בזמן ביצוע העבודות. לנתבעים תיגרם עגמת נפש ככל שיופרדו זו מזה בערוב ימיהם.

14. הם אינם מעוניינים בשיפור או בהשבחת הבית המשותף.

15. ביצוע העבודות יפגע פגיעה קשה באיכות חייהם עד כדי גרימת נזק בלתי הפיך.

16. היזם התנהל בצורה דורסנית ובלתי מתחשבת במצבם המיוחד ומסב להם נזקים כלכליים בעל כורחם שעה שהם נזקקים לממונם בעת הזו על מנת לשמר את מצבם הפיזי-רפואי. היזם איננו אמין, הוא נמנע מהעברת מסמכים בסיסיים אליהם, נמנע מלפרט התחייבויותיו ולא נתן מענה ענייני לבקשותיהם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/173/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. הנתבעים מעוניינים בשלב זה בחייהם בשלוות נפש ואינם מעוניינים להיכנס ל"הרפתקאות" כספיות ויזמיות.

18. עצם הגשת התביעה מהווה התעמרות במצבם של הנתבעים הנדרשים להוצאות כספיות על מנת להתמודד עם התביעה.

19. היזם ובעלי הדירות מעולם לא פנו אליהם ואינם נוהגים כלפיהם מנהג שכנות. בעלי הדירות לא נקפו אצבע ולא הגיעו כלל לדירת הנתבעים על מנת להיפגש עמם ביחס לפרויקט.

20. הבניה המתוכננת תפגע בבעלי הדירות, לא תאפשר מספיק מקומות חניה, תצר את חדר האשפה ותביא רק לרווח ליזם.

21. הם אינם מוכנים לשעבד את קניינם או לוותר עליו.

ד. מהלך הדיון

22. ביום 21.9.2016 החל דיון שמיעת ראיות ולאחריו ערכתי ביקור במקום בנוכחות ב"כ הצדדים.

להלן ממצאי הביקור במקום ונתוני תיק רישום הבית המשותף אותם מצאתי רלבנטיים להכרעתי :

א. המדובר בבית משותף המורכב ממבנה אחד, בעל 2 כניסות (צפונית ודרומית). עם זאת, בצו הרישום לא צוינו כניסות נפרדות.

ב. בניית הבית הסתיימה בשנת 1963 (ראו תשריט הבית המשותף).

ג. דירת הנתבעים מצויה בקומה הראשונה בכניסה הצפונית של הבית. חזית דירתם פונה לרחוב ארלוזורוב.

ד. הגם שהמצב התחזוקתי של חזית הבית הפונה לרחוב נחזה להראות תקין. מצבם התחזוקתי של יתר חלקי הבית ובפרט קומת הקרקע המפולשת בכי רע: חלקי טיח שונים נפלו במספר מוקדים בתקרת קומת העמודים והותירו את ברזל הזיון חשוף וחלוד.

ריצוף קומת העמודים פגום. חלק מן הרצפות שבורות לחלוטין, חלקן שקועות, וחלקן חסרות לחלוטין.

ה. המצב התחזוקתי של יתר קירותיו החיצוניים של הבית המשותף אף הוא בכי רע. חלקי טיח שונים מתקלפים או חסרים. ניכרים סימני רטיבות במוקדים מסוימים אליהם הופנתי על ידי התובעים.

ו. חלק מהגדר המקיפה את הבית חלודה עד כדי התפוררות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/173/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ז. חלק מעמודי הבית (בעיקר בתחתית העמודים) וכן חלק מהקורות המצויות בתחתית תקרת קומת העמודים פגומים באופן שניתן להבחין בברזל הזיון כשהוא חשוף וחלוד.
- ח. גרם מדרגות מוביל מקומת הקרקע אל מקלט הבית. מקלט הבית צר וארוך ומצויים בו שולחן ומספר כסאות.
23. לאחר הביקור בבית נערך ביקור בדירת הנתבעים שם נערכה חקירתם הנגדית.
24. ביום 15.12.16 התקיים המשך דיון הוכחות במהלכו נחקר נגדית המומחה מטעם הנתבעים.
25. הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב.
- הגיעה אפוא העת להכריע בתביעה.

ה. דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית

26. סעיף 5 לחוק החיזוק קובע כדלקמן:

"(א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר, לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות כאמור, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ב) אישר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להתנות בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין; כן רשאי המפקח, אם ראה שבנסיבות העניין קיימת הצדקה לעשות כן, למנות אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון, ושאינו בעל דירה בבית המשותף שלגביו אושר ביצוע העבודה כאמור, אשר יהיה מוסמך, בהתאם להוראות המפקח, להתקשר בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה ולהעברת זכויות בה לאחר מכן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/173/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ג) הוראות סימן ד' בפרק ו' לחוק המקרקעין יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחויבים.

(ד) דירה חדשה שהוחלט על בנייתה בהתאם להוראות סעיף זה תהא בבעלותם של מי שערב ביצוע העבודה היו בעלי דירות בבית המשותף, לפי החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה".

27. לצורך הקמת דירה או דירות חדשות נדרשת, אם כן, החלטה מראש של כל בעלי הדירות. יחד עם זאת, חוק החיזוק מעניק למפקח הסמכות לאשר ביצוען של עבודות לחיזוק הבית על-פי תביעה של בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף, ובלבד שנתן לכל בעל דירה הזדמנות לטעון את טענותיו. חוק החיזוק אף מסמיק את המפקח למנות עורך דין או רואה חשבון על מנת שזה יתקשר, בהתאם להוראותיו, בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה והעברת הזכויות בה לאחר מכן (כאמור בסעיף 5(ב) לחוק).

28. חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה הוא אינטרס ציבורי. עידוד בעלי הדירות לבצע עבודות חיזוק מכוח תמ"א 38 בא לידי ביטוי בקביעת הסדרים המפחיתים את הרוב הדרוש או קובעים מנגנון המאפשר השגת רוב לשם קבלת החלטה בנוגע לביצוע עבודות ברכוש המשותף. הסדרים אלו נועדו למנוע מצב בו "דייר סרבן" יכשיל ביצוע של עבודות מכוח תמ"א 38, שיש בהן כדי להיטיב עם יתר בעלי הדירות בבית ועם החברה בכללותה. מטרת ההסדר שנקבע היא "למנוע מצב שבו, בשל התנגדות לא מוצדקת מצד בעל דירה אחת או יותר, לא יהיה ניתן לנצל את זכויות הבניה על פי תוכנית החיזוק ובכך תימנע האפשרות להשיג את המקורות הכספיים הדרושים לחיזוק הבית" (ראו: הצעת חוק החיזוק, בעמ' 704).

29. באשר לחשיבות שבהתגוננות בפני רעידות אדמה במדינת ישראל מצאתי להפנות לדברים שנכתבו בדו"ח מיוחד של מבקר המדינה בנושא :
"מרבית המומחים לרעידות אדמה סבורים, כי התרחשותו של אסון רעידות אדמה בישראל, שעלול לגבות אלפי קורבנות בנפש ולגרום נזקים ניכרים רכוש ולמבנים, היא כמעט ודאית, וכי רעידת אדמה כזאת בוא תבוא, במוקדם או במאוחר. אשר על כן, ההיערכות לקראתה, חייבת לעמוד במקום גבוה ביותר בסדר העדיפויות הלאומי. אם תשכיל מדינת ישראל להיערך נכון, לחזק מבנים שאינם עומדים בתקן לבנייה עמידה ברעידות אדמה ולדאוג לאכיפת התקן, גדולים הסיכויים שתצליח לצמצם באורח ניכר את הנזקים הצפויים מרעידת אדמה שעוצמתה גבוהה. לפיכך, אין לראות בהוצאות למימון חיזוקם של מבנים בפני רעידות אדמה בזבוז, אלא השקעה בביסוס ובחיזוק של תשתית המדינה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/173/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שתישא פירות בטווח הארוך. (דו"ח מיוחד של מבקר המדינה בנושא עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה – תמונת מצב (23.3.2011), עמ' 5).

30. פעולה משותפת של בעלי הדירות היא תנאי הכרחי ליישומה של תכנית תמ"א 38 בבית משותף הן משום שהחזוק צריך להיעשות ברחבי הרכוש המשותף תוך שימוש בו והן משום שזכויות הבנייה הנוספות הן נכס המשותף לכל בעלי הדירות.

31. סוגיית הפעולה המשותפת בבית משותף מעוררת קשיי יישום. לצד התופעות המוכרות של "דייר סרבן" ו"דייר סחטן" קיימות תופעות נוספות כגון "הדייר האדיש", "הדייר הבלתי גמיש", "הדייר הדבק בריבונותו", "הדייר המסתפק במועט" ועוד; דיירים אלו מונעים את הפעולה המשותפת **המחייבת** שיתוף פעולה מצדם לעיתים מחמת חוסר העניין שהם מגלים במטרה המשותפת ובפירותיה או מאחר ואין הם נכונים לשאת את אי הנעימות והטרדה הכרוכה בפעולה זו ותוצאותיה.

מהכלל אל הפרט

32. אציין כי לא התרשמתי כי הנתבעים הם בבחינת "דיירים סחטנים" המעוניינים בקבלת ממון תמורת הסכמתם, אלא באנשים קשישים אשר לנגד עיניהם עומדת טובתם האישית בטווח הקצר ועל כן הם מבכרים לחיות את שארית חייהם ללא הפרעה וכי זהו הרקע לסירובם.

33. המקרה שבפניי מעורר דיון בסוגיה אנושית ומשפטית מורכבת והיא - האם יש להעדיף את זכותם של רוב בעלי הדירות בבית לשמור על חייהם וקניינם באמצעות ביצוע חזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה הכולל הקמת מרחבים מוגנים דירתיים ואגב כך להשביח נכסיהם או להעדיף את זכותם של הנתבעים להזדקן בצוותא בביתם מבלי לחשוף אותם לעבודות ושינויים בבית המשותף אשר עלולים לפגוע או לדרדר את מצבם הבריאותי.

34. אקדים ואומר כי בהינתן שמדובר בפרויקט חזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה שנועד להצלת חיי אדם הן של בעלי הדירות בבית והן של בני אדם שעלולים להיפגע מקריסתו של בית בלתי מחוזק בעת רעידת אדמה, פרויקט הכולל גם הקמת ממ"ד, שדומה שעל חשיבות הקמתו במציאות הקיומית במדינת ישראל אין חולק, מצאתי להעדיף את עמדת רוב בעלי הדירות ולאשר את ביצוע העבודות ברכוש המשותף חרף התנגדותם של הנתבעים.

להלן נימוקיי-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/173/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. בפתח הדברים אני מוצאת לדון בקצרה ברקע להוראות תכנית תמ"א 38 וחוק החיזוק.

מדינת ישראל ממוקמת באזור פעיל מבחינה סיסמית ונמצאת בסיכון גבוה לרעידות אדמה. ברי כי אין בידנו האפשרות למנוע רעידת אדמה או לחזות אותה אך אין ספק כי יש להיערך לקראתה על מנת לצמצם – ככל שניתן – את הנזק שייגרם בעתיד הן לבעלי דירות והן לעוברי אורח.

36. במסגרת ההיערכות הכללית לרעידת אדמה פורסמה תכנית תמ"א 38 שנועדה לאפשר ולעודד חיזוק מבנים קיימים שלא נבנו לפי תקן 413 ("תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה") משנת 1975 (תקן הקובע הוראות קונסטרוקטיביות ביחס לבניית מבנים העמידים מפני רעידות אדמה). המנגנון הכלכלי העומד בבסיס התכנית הוא מכר זכויות בניה וחלקי רכוש משותף ליזם אשר יקים דירות חדשות הנמכרות לצד ג' ובתמורה לכך מספק היזם לבעלי הדירות שירותי חיזוק ועבודות נוספות על פי המוסכם בין הצדדים.

37. כידוע, בעלי קניין, ובכלל זאת בעלי דירות, נדרשים לעיתים לשאת בנטל מיוחד לטובת קידום צורך ציבורי בקהילה, הדבר יכול לבוא לידי ביטוי בדמות מגבלות המוטלות על השימוש שנעשה בקניינם, ויכול לבוא לידי ביטוי גם בדמות נגיסה בקניין (הפקעה לצורך ציבורי לדוגמה).

38. אין חולק כי הבית נושא ההליך הינו מבנה ישן אשר אינו עומד בתקן הרלבנטי לרעידות אדמה. בביקורי במקום התרשמתי כי מצבו התחזוקתי של הבית מוזנח ומסוכן, וכי כורח המציאות הוא כי יש לבצע עבודות תחזוקה נרחבות הן בקומה המפלגת והן בקירות החיצוניים של הבית (וזאת גם ללא קשר לנחיצות עבודות לחיזוק הבית).

בעת הביקור במקום ציינו התובעים כי הבית צפוי היה להיות מוכרז כ"מבנה מסוכן" (הכרזה אשר היתה חושפת את בעלי הדירות לביצוע תכופ של עבודות תחזוקה ואף הליכים פליליים), וכי הסיבה היחידה לכך שהבית לא הוכרז כ"מבנה מסוכן" היא העובדה שקיימת בקשה להיתר לחיזוק הבית ושיפוצו. לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעים (בסיכומיהם) לפיה בעלי הדירות חדלו לטפל בבית המשותף במכוון לצורך ההליך דנא, וכי הם נמנעים מטיפול ברכוש המשותף באורח דווקני תוך היזק בזדון. המדובר בטענות שהועלו לראשונה בסיכומים וממילא לא הוכחו בפניי. התרשמתי בעת הביקור במקום היתה כי מצב הרכוש המשותף הוא תוצאה של בלאי ממושך (הבית בן למעלה מ-50 שנה).

39. שוכנעתי, כאמור, כי ביצוע עבודות תחזוקה בבית המשותף הוא דבר בלתי נמנע וכורח המציאות.

הדעת נותנת כי אפילו לא תצא תכנית החיזוק אל הפועל ממילא ידרשו עבודות תחזוקה משמעותיות ברכוש המשותף, עבודות אשר יהיו כרוכות בשינויים רבים ובכלל זאת הצבת פיגומים ויצירת מפגעי אבק ורעש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/173/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

40. עיון בתכנית העבודות מלמד כי לא צפויים שינויים במבנה הפנימי של דירות הבית. בכל הנוגע לדירות המדובר בהקמת תוספת של מרפסת שמש וממ"ד המתחברים לדירות הקיימות. ככלל, תוספות אלו אמורות להביא להגדלת כמות האור והאוויר בחדרים הרלבנטיים בדירת הנתבעים (סלון וחדר השינה המצוי בסמיכות לו).

החלק היחיד בדירת הנתבעים אשר לגביו קיים צמצום מסוים בפתח כניסת האוויר והאור ממוקם בפינה הצפון מזרחית של דירת הנתבעים בו תוכננה תוספת הממ"ד.

בשים לב לכיוונים הרלבנטיים (צפון מזרח) ולעובדה שלממ"ד קיים חלון הרי שמדובר לכל היותר בפגיעה קלה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אציין כי הטענה בדבר פגיעה באור ובאוויר היא טענה הנוגעת לתחום דיני התכנון והיא לא נטענה על ידי הנתבעים בפני הועדה לתכנון ובניה הגם שהנתבעים הגישו התנגדות לבקשה למתן היתר בניה.

משכך, אני דוחה את טענות הנתבעים בדבר פגיעה באור ובאוויר.

41. מעיון בתכנית ובהסכם שוכנעתי כי עבודות החיזוק ייטיבו עם כלל בעלי הדירות בבית וכי התמורות שניתנו לבעלי הדירות שוויוניות.

42. אני דוחה את טענת הנתבעים לפיה הבניה המתוכננת תיפגע בבעלי הדירות מאחר שהיא אינה מספקת מספיק מקומות חניה ותצר את חדר האשפה. יובהר כי נכון להיום בבית המשותף אין חניה לאף אחת מדירות הבית (בין שמדובר בחניה המהווה רכוש משותף ובין שמדובר בחניה צמודה). על פי התכנית אמורות להתווסף חניות בקומת הקרקע (לרבות חניה לנכים), כמו כן מתוכנן מתקן חניה תת קרקעי אשר יאפשר קיומן של מספר חניות.

מביקורי במקום ומעיון בתשריט הבית המשותף התרשמתי כי גודלו הנוכחי של חדר האשפה הוא כ- 2 מ' X 6 מ' וכי מדובר בחדר אשפה קטן יותר מחדר האשפה המתוכנן (מידות חדר האשפה המופיעות בבקשה להיתר הן 4 מ' X 6 מ').

43. אני דוחה את הטענה לפיה במסגרת הפרויקט יאלצו הנתבעים לשעבד את קניינם או לוותר עליו. אמנם, כל ביצוע פרויקט תמ"א 38 באמצעות יזם כרוך בוותור מסוים על חלקים ברכוש המשותף וכן על זכויות הבניה המוקנות לנתבעים. יחד עם זאת, מנגד זכאים בעלי הדירות להשבת נכסם באמצעות חיזוק הבית ושיפוצו תוספת מעלית ותוספת ממ"ד ומרפסת שמש.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/173/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בהינתן שכל בעלי הדירות בבית (ובכלל זאת הנתבעים) הסכימו לתיקון צו הבית המשותף הכולל יצירת יחידה רישומית חדשה בבית המשותף וכי השעבודים והערות האזהרה לטובת היזם ורוכשי הדירות החדשות יירשמו ביחידה זו על הצמדותיה ולא ברכושם הפרטי – קרי : בדירות (ראו בעניין זה סעיף 21.3 להסכם שבין בעלי הדירות לבין היזם - נספח ב' לכתב התביעה), דין טענה זו להידחות.

44. אני דוחה את הטענה לפיה בעלי הדירות והיזם מעולם לא נקפו אצבע ולא פנו לנתבעים או שלא נהגו כלפיהם במנהג שכנות. נהפוך הוא, מעדותו של היזם שוכנעתי כי נעשו ניסיונות ליצור קשר עם הנתבע אלא שזה האחרון הדף ניסיונות אלו ועל כן התקשורת בנושא נערכה למול בנותיהן של הנתבעים (ראו עמ' 4 לפרוטוקול מיום 21.9.16 שורות 1-5). עדותו של היזם נתמכה גם בעדות גב' הילה זיתוני – בעלת דירה בבית – אשר עדותה היתה מהימנה בעיני. הנ"ל תיארה כי פנתה לנתבע וביקשה ממנו להשתתף בפגישה אך האחרון הביע כעס כלפיה ועל כן נמנעה מלזמנו שוב (ראו עמ' 12 לפרוטוקול מיום 21.9.16 שורות 13-15). שוכנעתי כי הנ"ל מעוניינת בשמירת יחסי שכנות תקינים, וכי בעבר באה במגע עם הנתבעת, ביקרה אותה בביתה יחד עם בנותיה ואף הביאה לה פרחים (ראו עמ' 7 לפרוטוקול מיום 21.9.16 שורות 26-27).

45. מצאתי לדחות את טענת הנתבעים כי התנגדותם לפרויקט נובעת, בין היתר, מחמת אי מתן הסברים מספקים ביחס לפרויקט. ההליך דנא מתנהל זה למעלה משנה. במסגרת ההליך הוצגו הן תכנית ההיתר והן ההסכם אשר נכרת בין רוב בעלי הדירות לבין היזם. הנתבעים היו מיוצגים בהליך באמצעות עורכת דין מורסקי שהיא גם נכדתם. התרשמתי כי הנתבעים מודעים לעצם קיום הפרויקט אך מסרבים להתעמק בפרטיו מחמת התנגדותם העקרונית למהלך. כך, לדוגמה, העיד הנתבע :

"ש. מה אדוני יודע על הפרויקט.

ת. אני לא יודע. אף אחד לא דיבר איתי ולא אמרו מה יעשו. שמעתי מהאנשים פה...

....

ש. קראת פעם את החוזה ?

ת. לא קראתי ואין לי כוח לקרוא. אני מה שאני יודע זה שיהודים שהם יודעים איך להוציא כסף." (ראו עמ' 16 לפרוטוקול שורות 14-22).

הנתבע נמנע מלאשר לב"כ התובעים במסגרת עדותו כי ההסכם נמסר לו באמצעות תיבת הדואר (ראו עמ' 16 לפרוטוקול מיום 21.9.16 שורות 30-31).

גם הנתבעת העידה :

"ש. את יודעת מה רוצים לבצע בבניין.

ת. לא. לא אמרו לי.

ש. את יודע שרוצים להוסיף מעלית לבנין ?



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/173/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ת. אני לא קיבלתי כלום. דנה (הכוונה לעו"ד מורסקי נכדתה אשר ייצגה את הנתבעים בהליך – ד.ק.ב.) אמרה לי שרוצים לעשות משפט. אף אחד לא נכנס אלינו ולא הסבירו לי. שיבואו לפה אני כאן במיטה." (ראו עמ' 19 לפרוטוקול מיום 21.9.16 שורות 11-15).

46. על רקע האמור לעיל תמוה הכיצד הביעו הנתבעים במסגרת תצהירי עדותם הראשית ובחוות הדעת שהוגשה מטעמם התנגדות קונקרטית לתכנית מחמת מניעת אור ואויר והשינויים הצפויים להתרחש בבית מבלי שעיינו בתכנית הפרויקט כפי שהעידו במסגרת חקירתם הנגדית ומבלי לדעת את פרטיה.

47. אני דוחה את טענת הנתבעים לפיה הגשת התביעה מהווה "התעמרות" במצבם של הנתבעים הנדרשים להוצאות כספיות על מנת להתמודד עם התביעה. הוצאת הפרויקט אל הפועל מחייבת את קבלת הסכמת כלל בעלי הדירות. משהסכמת הנתבעים לא ניתנה חרף העובדה שהנתבעים והיזם ניסו בדרכי שלום לקבל הסכמה זו - ללא הועיל - הרי שבנסיבות אלו ראוי שהמשפט יתערב ויחלץ את בעלי הדירות מבעיית הפעולה המשותפת ולכן לא מצאתי דופי בהתנהגות הנתבעים בהגשת התביעה והבאת המחלוקת בין הצדדים להכרעה שיפוטית. אציין כי במסגרת ההליך נעשו ניסיונות רבים לבוא לקראת הנתבעים במטרה למצוא פתרון מוסכם אלא שניסיונות אלו לא נשאו פרי. כפי שצויין לעיל, הנתבעים היו מיוצגים במסגרת ההליך בידי נכדתם שהיא עורכת דין במקצועה, ולא הוכח שנאלצו להוציא בגין ניהול ההליך ממון רב, כטענתם.

48. מצאתי לדחות את טענת הנתבעים לפיה היזם התנהל כלפיהם בצורה דורסנית ובלתי מתחשבת. טענה זו כלל לא הוכחה בפני. במהלך הדיונים שהתנהלו בפניי התרשמתי כי נעשו על ידי היזם ניסיונות להידבר עם הנתבעים לשכנע אותם בדרכי נועם בדבר התועלת שתצמח להם מהפרויקט וכן להציע להם חלופות שונות לפתרון ובהן דיור חלופי, פיצוי כספי וכיו"ב אלא שהצעות אלו לא נענו בחיוב. באופן כללי התרשמתי כי הנתבעים "מתבצרים" בעמדתם העקרונית ולא הועילו הניסיונות לשכנעם בתועלות שיצמחו להם וליתר בעלי הדירות מביצוע הפרויקט.

לשם הדגמה אביא את אחד הניסיונות לשכנע את הנתבע בדבר התועלת שתצמח לו ולרעייתו מהקמת המעלית –

"ש. אדוני יודע כמה הדבר יקל עליה (על הנתבעת – ד.ק.ב.) אם תהיה מעלית ? ת. אל תכניס אותי לדברים שאני לא מסכים איתם...." (עמ' 16 לפרוטוקול מיום 21.9.16 שורות 9-8) ובהמשך -
"אני לא יודע אם זה יקל עלי עוד לא התנסיתי." (ראו בעמ' הנ"ל שורה 12).

49. לא מצאתי נימוק מניח את הדעת להתערב בהחלטת הרוב המכריע של בעלי הדירות לבחור את היזם הספציפי בו בחרו. אציין כי בעלי הדירות היו מיוצגים בידי עו"ד במסגרת ההתקשרות עם היזם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/173/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

50. מצאתי לדחות את טענות הנתבעים אשר הועלו לראשונה בסיכומיהם. הטענות בדבר "משיכת זמן" (בידי התובעים), הטלת נטל כספי בעקבות עליה בהוצאות ההחזקה של הרכוש המשותף ותשלומי ארנונה לא הוכחו כלל ולא התאפשר לתובעים להשיב להן.

51. נותר כעת לדון בטענות הנתבעים בדבר הנזקים הגופניים והנפשיים אשר עלולים להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודות המתכוננות.

52. אפתח ואומר כי ביצוע העבודות ברכוש המשותף אינו מחייב את מי מבעלי הדירות בבית לעזוב את דירתו.

הגם שבבית מתגוררים פעוטות, אנשים מבוגרים וחולים לא הוצעו לבעלי דירות אחרים הצעות לדיוור חלופי או פיצוי כלשהו לתקופת ביצוע העבודות (ראו עמ' 12 לפרוטוקול מיום 21.9.16).

היזם הצהיר כי כניסה לדירת הנתבעים תידרש רק לצורך שינוי חיווט והתאמתו לתקנים חדשים מקום שהדבר יידרש (ראו עמ' 4 לפרוטוקול מיום 11.1.16 שורות 120-121 ו124-125 וכן עמ' 12 לפרוטוקול מיום 21.9.16 שורות 9-11).

53. אציין כי בחקירתו הנגדית ציין הנתבע מספר רב של פעמים ובצורות שונות כי אין הוא מסרב לביצוע העבודות כי אם מסרב לחתום באופן פוזיטיבי על הסכמתו.

"23 דיירים יכולים לבנות ואמרתי את זה לועד הבית. שאני לא חותם אני אדם ישר. הרשות שלכם לבנות אז תעשו מה שרוצים. אם רוצים 23 אנשים לבנות מאיפה יש לי הכוח לעצור אותם? לא הלכתי לבימ"ש לעצור אותם אם הם רוצים לבנות – שייבנו, אני לא יוצא מהבית שלי וגם אין לאף אחד את הכוח להוציא אותי מהבית." (עמ' 17 לפרוטוקול מיום 21.9.16 שורות 3-6). ובהמשך בשורה 16: "אני לא נגד שייבנו אבל אני לא אחתום." ובעמ' 18 שורה 6: "אני לא יודע מה יהיה אחרי שייבנו וזה גם לא אכפת לי." ובשורות 10 עד 13 באותו עמוד: "אני לא נגד – שייבנו. את החתימה שלי אני לא נותן אני מכיר את היהודים ואיך הם מתארגנים, צריך כוח חזק כדי לשמור את הבניה והם יקיימו את מה שהם אומרים. הנכדה שלי יקרה לי יותר מהבית והבית לא תלוי בחסדי זלמנוביץ משה וחסדי העורך דין אני לא החזקתי אף אחד בבית ולא נתתי להם לבנות?" ובעמ' 19 שורות 1-4:

"תבנו את הבית איך שהם רוצים אני מתנגד אבל לא מחזיק את הידיים שלהם שיעשו מה שהם רוצים. את הבית שלי אני לא אעזוב. אשתי מאד חולה אני כבר לא יודע מי יותר חולה. הבית החדש בכלל לא מעניין אותנו." (כל ההדגשות לעיל אינן במקור).

האמור לעיל מלמדנו כי הנתבע למעשה אינו מתנגד לבניה אלא מסרב להביע הסכמה פוזיטיבית. סירובו נובע מחמת חשש לכשלון הפרויקט ומניעיו (ראו עמ' 16 לפרוטוקול שורות 18-19 ושורה 31, ועמ' 17 לפרוטוקול שורה 21, שורה 27) ומבלי שלחששות אלו יש בסיס.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/173/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

54. כל הסכם מלווה בחששות מפני סיכונים. ברם, לא די בחששות ערטילאיים כדי למנוע מימוש פרויקט כאמור. חששו של הנתבע מפני שימוש בחומרים נחותים שיובילו לאסון כשם שקרה בקריסת החניון ברמת החייל (ראו עמ' 15 לפרוטוקול שורה 27) אינו מבוסס על ראיות כלשהן.

55. הגם שמובן לי רצונם של הנתבעים בגילם ובמצבם הבריאותי שלא לערוך כל שינוי בבית עד ליום פקודתם אני סבורה כי החיים בבית משותף מחייבים ויתורים הדדיים מסוימים כחלק אינטגרלי מהחיים המשותפים בבית. למול רצונם של הנתבעים לחיות את חייהם בשלווה בבית המשותף עומד רצונם של בעלי הדירות האחרים המבקשים להגן על חייהם ולחזק את הבית ולהקים חדרי ביטחון לעת חירום ומעלית שתקל עליהם (ולטעמי גם על הנתבעים) את חיי היום-יום.

56. עמדת הנתבעת כלל אינה נוטלת בחשבון את הנזק שייגרם ליתר בעלי הדירות בבית והיטיבה לבטא זאת הגב' זיתוני בדבריה:
"ההרגשה שלנו הדיירים היא שיש פה חוסר אכפתיות לכלל הדיירים בבנין ואני מבקשת לא לשכוח שמדובר ב- 23 משפחות, פעוטות עד מבוגרים שזקוקים לחיזוק המבנה, מדובר בהצלת חיים שזקוקים לחדר ביטחון לשם הצלת חייהם ועמו הזוג זלמנוביץ, גם הם חולים לברונכיט ואסטמה וזקוקים לנגישות....אני מבקשת לזכור שאנו רוצים לחיות בבנין והחיים שלנו חשובים כמו החיים של משפחת זלמנוביץ." (עמ' 12 לפרוטוקול מיום 21.9.16 שורות 8-2).

57. ב- עש"א (חי) 36004-06-12 פלאוט נ' הוד (פס"ד מיום 7.6.2013 פורסם באתרים משפטיים) נכתבו הדברים הבאים ע"י כב' אב בית הדין השופטת שושנה שטמר:
"אפתח בכך כי טענתם של המשיבים שהם זקנים וחולים ולפיכך אין להתיר את בניית הממ"ד, אינה יכולה – לעמדתי – להיות התנגדות קבילה. אין ספק כי בכל בנייה יש משום מטרד, ועל אף זאת התיר המחוקק בתנאים מסוימים כפיה של בניה כזו על השותפים."

58. אין חולק כי מצבם הגופני של הנתבעים קשה. הנתבעת מרותקת למיטתה ומתניידת באמצעות כיסא גלגלים ואילו הנתבע מתקשה מאד בהליכה. מאחר ובבית אין מעלית ודירת הנתבעים מצויה בקומה הראשונה נכפה על הנתבעים מצב של ריתוק לדירתם, וזאת ללא קשר לעבודות המתוכננות. מצבה הקשה של הנתבעת מחייב סיוע של שני אנשים על מנת לאפשר לה לצאת את הבית כפי שתיאר הנתבע בעדותו. הנתבע אישר בעדותו כי במצבם חושפים עצמם הנתבעים לסכנות בשל אי ירידה למקלט הבית בעת חירום. הנתבע העיד כי הוא עצמו ירד למקלט אך אישר כי המקלט היה צפוף ואינו מסוגל להכיל את כולם (עמ' 15 לפרוטוקול שורות 14-22).

הנתבע העיד בתצהיר עדותו הראשית כי באירועי הלחימה האחרונים נמנע מלצאת אפילו לחדר המדרגות לנוכח קשיי הניידות של הנתבעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/173/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

59. באשר להשפעת העבודות על מצבם הנפשי של הנתבעים הוגשו חוות דעת של ד"ר איליה רזניק מומחה בפסיכיאטריה אשר בחן את מצבם הנפשי והשכלי של הנתבעים, ואת מידת הנזק הנפשי שעלול להיגרם לכל אחד מן הנתבעים במידה וביתו יעבור שינוי יסודי (להלן: "חוות הדעת").

60. מחוות הדעת עולה כי הנתבע מודע וצלול, דעתן העומד על עקרונותיו, בעל בוחן מציאות ושיפוט תקינים. השינויים הצפויים עוררו אצלו תמיהה על התנהלות המדינה כלפי אזרח כמוהו ומחשבות אלו גורמות להחמרה במצבו המנטלי. הבניה עלולה לחסום את אור השמש ואת יכולתו לשאוף אויר. לגישת המומחה הספרות המקצועית מצביעה על כך שקשישים שחו טראומות שואה מועדים לירידה דרסטית וחדה אגב המצאות במקומות סגורים במצב שנכפה עליו וכי אילוצו להתפנות מדירתו תגרום לנזק חמור ובלתי הפיך לבריאותו הנפשית והפיזית. על פי חוות דעתו, הנתבע 1 מצוי במצב דיכאון כרוני משמעותי על רקע פוסט טראומטי לכן חשוב להימנע מביצוע שינויים בביתו כדי לא לגרום להתדרדרות ממשית וחמורה במצבו ואפילו לגרום למותו.

61. ביחס לנתבעת 2 קבע המומחה כי היא מודעת וצלולה יחסית. השיפוט ובוחן המציאות חלקיים ללא תובנה מלאה למצבה המנטלי והנפשי. לגישת המומחה הצורך בביצוע שינויים הביאו לירידה דיכאונית וחרדתית. חסימת אור ואויר לדירתה תגרע ממצבה הבריאותי. מסקנות המומחה היו כי הנתבעת נמצאת במצב דיכאוני כרוני משמעותי על רקע פוסט טראומטי וכי יש להימנע מביצוע שינויים בביתה על מנת לא לגרום להתדרדרות שעלולה להזיק לה. במצב בו תיאלץ להתפנות ייגרם נזק חמור ובלתי הפיך לבריאותה הנפשית והפיזית.

62. אדגיש כי אין מדובר בחוות דעת של רופא המטפל בנתבעים באופן יומיומי אלא בחוות דעת של מומחה שהערכתו נכתבה לצורכי התביעה דנא. לא הובאה כל חוות דעת רפואית נוספת או אחרת ביחס למצבם הרפואי הפיזי של הנתבעים (להבדיל ממצבם המנטלי- או הנפשי). המומחה אישר בחקירתו כי הנתבעים לא נבדקו לפני כן על ידי פסיכיאטר, לא אושפזו באשפוזים פסיכיאטרים ולא הומלץ להם על המשך טיפול פסיכיאטרי. עוד יוטעם כי מסקנות המומחה מבוססות על מידע אשר נמסר למומחה באמצעות בני משפחת הנתבעים והנתבעים עצמם בלבד ועל השערותיו בדבר השפעת השינויים הצפויים על הנתבעים. מהימנותו של המידע שנמסר למומחה לא נבדקה על ידו. כך, למשל, התבססה חוות הדעת על מידע לפיו ייעשו שינויים גדולים מאד בבית והנתבעים יאלצו להתפנות מביתם מבלי שפורטו מהם השינויים (ראו עמ' 4 לפרוטוקול מיום 15.12.16 שורות 13-15) ומבלי שנבדקה הנחת המוצא לפיה הנתבעים יאלצו לעזוב את ביתם (ראו עמ' 3 לפרוטוקול מיום 15.12.16 שורות 1-3).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/173/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המומחה העיד כי החשש העיקרי של הנתבעת מבוסס על כך שביתה ייהרס (ראו עמ' 2 לפרוטוקול שורות 12-13). כמו כן הניח כי לצמצום בכמות האור והאוויר בדירתם תהא השפעה שלילית על הנתבעים (טענות אותן דחיתי כאמור). כפי שצוין לעיל, ביצוע הפרויקט כלל אינו כרוך בהריסת דירת הנתבעת ואף אינו מחייב שינוי מקום מגוריהם של הנתבעים. יתר בעלי הדירות אינם מתוכננים לעזוב את הבית בעת ביצוע העבודות. אמנם, לנתבעים הוצע לקבל דיור חלופי (מתוך התחשבות במצבם), אך פתרון זה הוא בבחינת הצעה בלבד (שסורבה). משקרסה הנחת המוצא של המומחה יש להטיל ספק בתקפות מסקנותיו הנגזרות ממנה.

63. מסקנת המומחה היתה כי כל שינוי בסביבה הקרובה של הנתבעת, גם אם מדובר בבניית בית מול דירתם עלולה לערער את מצבם של הנתבעים ("ייתכן שגם בניית בית ממול יכול להיות זעזוע" ראו עמ' 4 לפרוטוקול שורות 24-26). גישה זו אינה מתיישבת עם עמדת הנתבע שהעיד כי "אני לא נגד שייבנו אבל אני לא אחתום". זאת ועוד, ברור כי הנתבעים אינם חיים בריק וכי בסביבתם הקרובה מתרחשים ויתרחשו שינויים.

64. התרשמתי כי במהלך חקירתו הנגדית של המומחה חל כרסום במסקנות המומחה ביחס למידת השפעת שינויים שונים על הנתבעים. בעוד שבחוות הדעת מסקנת המומחה היתה כי השינוי הצפוי "יגרם לנתבעת להתדרדרות שעלולה להרוס אותה לגמרי" (ראו עמ' 8 לחוות הדעת מיום 30.12.15) ולנתבע תיגרם "התדרדרות ממשית וחמורה, שעלולה להרוס אותו לגמרי ואפילו לגרום למותו" (ראו עמ' 8 לחוות הדעת מיום 29.12.15).

בעת חקירתו הנגדית משנשאל אם העמדת פיגומים תזעזע את הנתבעים השיב: "קשה לדעת מבלי שאתה חושף את האדם לדברים בפועל. בעיני עצם הניסוי הזה יכול לגרום לזעזוע פסיכולוגי קשה לשניהם" (עמ' 5 לפרוטוקול מיום 15.12.16 שורות 1-2).

וראו גם בעמ' 4 לפרוטוקול מיום 15.12.16 שורות 26-27 - שם העיד "...אבל ברור שבניה בתוך הבנין, כמו שנאמר להם, יגרם להם להיות מוטרדים ועלול לדרדר את מצבם." (ההדגשות אינן במקור).

65. יוטעם כי כאשר עומת המומחה מטעם הנתבעים עם דברי הנתבע בחקירתו הנגדית (ראו עמ' 12 לפרוטוקול שורות 1-8) שינה לפתע המומחה את מסקנותיו והעיד כי הנתבע הוא בר הסתגלות למצב ("...הוא שרד דברים קשה מזה, אז הוא ישרוד גם את זה. " עמ' 12 לפרוטוקול מיום 15.12.16).

66. מעדות המומחה עולה כי למעשה העבודות עשויות לגרום לנתבע "עגמת נפש" אך אין בהן כדי לסכן את חייו ("ת. הוא מספיק בוגר ובשל, עם חכמת החיים שלו נכפו עליו דברים קשים יותר, והוא שרד אותם. הוא ישרוד גם את הדברים אבל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/173/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זה יגרום לו עגמת נפש. (עמ' 12 לפרוטוקול הנ"ל שורות 10-11) ובהמשך בהתייחס לנתבעת העיד "שאלתי את הגברת לגבי השינוי שיהיה לה בבית והיא אמרה שעדיף שלא יעשו את זה." (עמ' 12 לפרוטוקול מיום 15.12.16 שורות 15-16 ההדגשות אינן במקור).

בהמשך במענה לשאלת ב"כ התובעים אם התנגדותם של הנתבעים היא אופיינית לקשישים אישר המומחה כי "יש קשישים שלא עברו מאורעות שואה ומתנגדים מאד לכל שינוי." (עמ' 12 לפרוטוקול מיום 15.12.16 שורות 17-19).

67. ראוי לציין כי חרף אבחנות המומחה בדבר דיכאון כרוני המומחה אישר כי הנתבעים לא נבדקו בעבר על ידי פסיכיאטר ולא נמצאו אסמכתאות לבדיקות פסיכיאטריות (ראו עמ' 5 לפרוטוקול מיום 15.12.16 שורות 23-25).

68. לנוכח העובדה שחוות הדעת אינה של רופא פסיכיאטר המטפל בנתבעים בדרך שגרה (ובכלל), לנוכח העובדה שהמידע עליו מבוססת חוות הדעת הוא מידע סובייקטיבי שנמסר למומחה מאת הנתבעים ובני משפחתם ולא נבדק על ידו, וחלקו נמצא בלתי מבוסס, ולנוכח העובדה שהמומחה מאשר כי עד שלא חושפים אדם למצב קונקרטי אין אפשרות לדעת מהי מידת הנזק שיתרחש (עמ' 6 לפרוטוקול מיום 15.12.16 שורות 22-23) וכן לנוכח הפערים שנמצאו בין מסקנות חוות הדעת בכתב לבין עמדת המומחה בחקירתו הנגדית מצאתי לתת לחוות הדעת משקל נמוך.

69. שוכנעתי כי הנתבעים בגילם ובמצבם אינם מעוניינים בשינויים כלשהם בסביבתם, וזאת גם אם מדובר בשינויים שיהא בהם בסופו של דבר כדי להיטיב עמם. הדבר בא לידי ביטוי בצורה יפה בעדותו של הנתבע עת נשאל אם הקמת ממ"ד תקל על הירידה למקלט והנתבע השיב כי אינו חושב שהממ"ד יקל או יסייע בעת חירום (ראו עמ' 15 לפרוטוקול שורות 17-18 וכן שורות 23-24 ו- 28-29) וראה גם התייחסות הנתבע לאפשרות שהקמת מעלית תסייע בניידה של רעייתו (הנתבעת) לקופת החולים וכיו"ב.

"ש. אד' יודע כמה הדבר יקל עליה אם תהיה מעלית ?

ת. אל תכניס אותי לדברים שאני לא מסכים איתם. זה מה שאתה מנסה לעשות אני צריך את הבית שלי זה הבית שלי המקלט שלי אולי לא מספק 100 אחוז אנחנו ניסינו אותו מה שייבנו אי אפשר לדעת מה יהיה ואיך יהיה. אני לא יודע אם זה יקל עלי כי עוד לא התנסיתי" עד שבסופו של דבר, ורק לאחר שרמזתי לנתבע כי בוודאי עשה במהלך חייו שימוש במעלית, ניאות להודות כי : "זה יותר טוב אם תהיה מעלית" (עמ' 16 שורה 13).

70. יודגש כי המגורים בבית משותף מעצם טבעם מחייבים את בעלי הדירות לגמישות אחד כלפי משנהו. מידת הגמישות נגזרת מנסיבות כל מקרה ומקרה. ראוי בהקשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/173/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זה לצטט את דבריו של כב' השופט חשין ב-רע"א 7112/93 צודלר ואח' נ' יוסף
פד"י מח (5) 550 לאמר:

"חיים יחדיו – וכך בבית משותף – מחייבים מעצמם ויתור אהדדי של כל המעורבים; בשיתוף חייב כל שותף לתרום מעצמאותו לטובת זולתו, כשם שזולתו יתרום לו. תרומות הדדיות אלו אינן מעשה חסד, והרי השיתוף אמור להשביח את חייהם – אף את רכושם – של החיים יחדיו. הנה הינו היסוד האישי המייחד את חיי הבית המשותף לעצמו. יסוד זה נעדר הוא מזכות הקניין הקלאסית, זכות האמורה, כעקרון, להיות זכות "עצמאית", זכות שלקיומה אין היא נדרשת לזולת."

1. סיכום

71. לאור כל האמור לעיל, אם כי לא בלי לבטים (לנוכח רגישות הנושא), ולאחר ששוכנעתי כי מצב הבית מחייב פעולות תחזוקה נרחבות תכופות ללא קשר לחיזוקו, מצאתי לקבל את התביעה ולאשר לתובעים לבצע את העבודות נושא התביעה ברכוש המשותף בכפוף למילוי מלוא תנאי ההיתר ולכל המוקדם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק דין זה בידי הנתבעים.

72. ככל שהנתבעים לא יחתמו בתוך 14 יום מיום קבלת פסק דין זה על ההסכם אשר נחתם בין בעלי הדירות לבין היזם, אני ממנה בזאת את עו"ד פיני סהר סרבי מ.ר. 55764 להתקשר ולחתום בשמם על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם, לרבות, על ההסכם עם היזם, על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך מימוש תכנית החיזוק, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות, לרשום משכנתאות ו/או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי ברכוש המשותף (לרבות ביחידה רישומית חדשה שתוצא ממנו לצורך הנ"ל), על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר/מס שבח.

73. לנוכח הנסיבות האישיות המיוחדות של הנתבעים אני מאפשרת להם להודיע לב"כ התובעים בתוך 14 יום מיום קבלת פסק הדין לידיהם אם הם מעוניינים בדיוור חלופי לתקופת הבניה, אם לאו.

74. ככל שיודיעו הנתבעים, או מי מביניהם, כי הם מעוניינים בדיוור חלופי יידחה ביצוע העבודות למשך 30 ימים נוספים על מנת שיהא סיפק בידם או בידי מי מטעמם לאתר דיוור חלופי מתאים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/173/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

75. ככל שיודיעו הנתבעים או מי מהם, כי הם מעוניינים בדיור חלופי יישאו התובעים (יחד) בעלויות העתקת המגורים (ובכלל זאת עלויות אריזה תיווך והובלה בכפוף להצגת אסמכתאות מתאימות) וכן בעלויות הדיור החלופי כל עוד יעשו בו הנתבעים שימוש (אף זאת בכפוף להמצאת אסמכתאות) עד לסיום תקופת הבניה.

76. מאחר ולא הוצגו בפניי ראיות באשר לעלויות העברה ולעלויות מדור חליפי. מצאתי לאמוד את עלויות העברה בסך של 6,000 ₪ ואת עלויות הדיור החלופי בסך חודשי של 3,500 ₪.

77. הנתבעים, יחד ולחוד, יישאו בהוצאות התובעים בהליך הכוללות שכ"ט עו"ד בסך כולל של 4,000 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין על ידם, שאם לא כן, יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום שנקבע לתשלום ועד מועד התשלום בפועל.

ניתן היום ט' תמוז, תשע"ז (3 יולי, 2017) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.

דגנית קציר- ברין
מפקחת על רישום מקרקעין
חולון